

Convenzione n°: 90051520



SBB CFF FFS

Tratta: Lugano-Paradiso - Melide  
Comune: Melide  
Linea n°/km: 600 / 184.430 – 184.480

## Convenzione

tra

### **le Ferrovie federali svizzere FFS**

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Infrastruttura  
Design della rete, impianti e tecnologia  
Viale Stazione 36  
6500 Bellinzona

(di seguito «FFS SA»)

e

### **il Comune di Melide**

via Stefano Franscini 6  
6815 Melide

rappresentato dal Municipio di Melide

(di seguito «Comune»)

## **Concernente la costruzione e la conservazione dell'ecocentro comunale e delle opere di protezione FFS**

(di seguito: le opere)

## Introduzione

### **1. Situazione iniziale**

Il progetto "Opere di protezione San Salvatore" è stato concepito per garantire l'obiettivo minimo di protezione per il rischio di decesso causato dai pericoli naturali lungo la linea DFA 600 tra la galleria San Martino km 184.1 e Melide km 185.7. L'obiettivo posto alla protezione dai pericoli per il perimetro di progetto è quello di coprire gli eventi con un periodo di ritorno di 100 anni. Le valutazioni di crollo si basano su approfonditi sopralluoghi e lo studio di documentazione ed eventi registrati in passato. Le opere di protezione (nuove ed esistenti) che permettono il raggiungimento dell'obiettivo di protezione prefissato sono le seguenti: - Reti paramassi - Valli paramassi - Rinforzo di reti paramassi esistenti - Rinforzi locali (sottomurazioni, reti in aderenza, ancoraggi diretti)

Oltre agli interventi di protezione dai pericoli naturali sopraelencati, il progetto prevede dei lavori di sistemazione della Particella 706 in accordo col Comune di Melide. Il muro di sostegno lato Ovest, come quelli a Sud e a Nord, nella Particella 706 serve come sostegno dei valli paramassi e quindi necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione dai pericoli naturali. In più, come lavorazioni da eseguire nella Particella 706, le FFS sono incaricate le opere di smaltimento delle acque meteoriche, l'asfalto di finitura del piazzale e le recinzioni / bordure al confine Nord e Sud della Particella.

### **2. Obiettivi e finalità della convenzione**

La presente convenzione ha lo scopo di stabilire le modalità di collaborazione e di finanziamento, nonché la ripartizione dei diritti e degli obblighi tra FFS SA e del Comune, in relazione alla realizzazione e alla conservazione delle opere. La convenzione tratta in particolare delle seguenti tematiche:

- Organizzazione e coordinamento tra le parti;
- Modalità di realizzazione dei lavori di costruzione;
- Ripartizione dei costi d'investimento e dei costi successivi tra le parti;
- Modalità di esercizio e di conservazione delle opere.

### **3. Oggetto della convenzione**

Le opere e gli impianti oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

- cancello di entrata;
- 3 muri di sostegno Sud, Ovest e Nord incluso il portone di accesso e i parapetti metallici;

- muro di sostegno Est lato strada cantonale incluso parapetto metallico;
- scarpata tra muro est e strada cantonale;
- recinzione Sud con cancelletto;
- piazzale asfaltato;
- vasi di fiori contro muro Ovest;
- sistema di evacuazione del piazzale asfaltato compresi il pozzo perdente e griglia all'uscita del piazzale.

Le opere e gli impianti interessati sono indicati sul piano di situazione 2594-i-049A (Allegato 1)

La durata di utilizzo per le opere in calcestruzzo prevista è di 100 anni dalla sua costruzione, mentre per le parti metalliche la durata di utilizzo è di 40 anni

#### **4. Elementi costitutivi della convenzione e ordine di priorità**

La presente convenzione è costituita dai seguenti elementi:

- il presente documento contrattuale;
- Allegato 1 (piano di situazione 2594-i-064A del 30.04.2024);
- Allegato 2 (documentazione fotografica).

### **Proprietà**

#### **5. Proprietà delle opere**

FFS SA è proprietaria di:

- 3 muri di sostegno Sud, Ovest e Nord incluso il portone di accesso e i parapetti metallici;
- recinzione Sud con cancelletto;

Il Comune è proprietario di:

- cancello di entrata;
- muro di sostegno Est lato strada cantonale incluso parapetto metallico;
- scarpata tra muro est e strada cantonale;
- piazzale asfaltato;
- vasi di fiori contro muro Ovest;

- sistema di evacuazione del piazzale asfaltato compresi il pozzo perdente e griglia all'uscita del piazzale.

Fatto salvo qualsiasi altro accordo esplicito tra le parti, i diritti di proprietà definiti nel presente articolo non saranno iscritti nel registro fondiario.

## **6. Proprietà fondiaria e relativi diritti**

L'acquisto di terreni, diritti e servitù in relazione all'opera sono stati oggetto di accordi separati tra FFS Immobili e Il Comune.

## **Esecuzione dei lavori**

### **7. Committente**

La FFS SA è stata la committente

### **8. Direzione del progetto e dei lavori**

Lo studio del progetto e la direzione locale dei lavori sono affidati al Consorzio di ingegneria Paradiso c/o Bonalumi & Ferrari SA - Giubiasco. La direzione generale dei lavori è assunta da FFS SA.

### **9. Approvazione e accordi**

Il progetto e la realizzazione delle opere sono stati approvati dall'UFT con decisione del 24.03.2021.

### **10. Garanzia per i difetti**

Il committente FFS SA accorda la garanzia per i difetti fino alla prescrizione dei relativi diritti (5 anni dopo la consegna delle opere all'art. 3). Al termine del periodo di 5 anni, il committente FFS SA cede il diritto di garanzia per i difetti nascosti (10 anni dopo il collaudo dell'opera) al proprietario delle opere ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione e si impegna a fornire tutti i mezzi di prova nonché a partecipare in modo adeguato alla gestione di eventuali controversie, comprese eventuali procedure giudiziarie. Il Comune è responsabile della segnalazione di eventuali difetti delle opere di sua proprietà.



## Finanziamento dei costi d'investimento

### **11. Ripartizione dei costi di investimento**

I costi d'investimento complessivi per la realizzazione dei lavori oggetto di questa Convenzione, compresi quelli relativi al mandato di progettazione e alla direzione dei lavori per la realizzazione delle opere, di CHF 1.3 mio, sono state assunte da FFS SA.

## Gestione delle opere

### **12. Conservazione delle opere durante il periodo di utilizzo contrattuale**

I termini utilizzati nella presente convenzione legati alla conservazione delle opere corrispondono a quelli della norma SIA n. 469.

Le opere ed eventuali altri impianti devono essere ispezionate periodicamente (ogni 5 anni) a spese del proprietario della parte di impianto interessata.

#### ***Esercizio, sorveglianza, mantenimento***

La responsabilità per la realizzazione e il finanziamento dell'**esercizio**, della **sorveglianza** e del **mantenimento** delle opere spetta al rispettivo proprietario di ciascuna parte dell'opera, come definito all'art. 5.

Le FFS devono sempre avere accesso alle loro opere sia per la sorveglianza sia per lavori da svolgere.

Il Comune consegna una chiave alle FFS per avere l'accesso alle loro opere.

#### ***Esercizio, manutenzione e ripristino***

La responsabilità della realizzazione e del finanziamento dell'**esercizio** e della **manutenzione** delle opere spetta al rispettivo proprietario.

#### ***Ripristino, rinnovo***

Se nel contesto della **sorveglianza** delle opere, delle misure di **ripristino** o di **rinnovo** di tutta o una parte delle opere risultano necessarie e necessitano di una pianificazione coordinata tra i proprietari delle diverse parti delle opere, su iniziativa del proprietario dell'opera secondo l'art. 5, le parti elaboreranno in stretta collaborazione il relativo progetto. Le parti definiscono, di comune accordo, le misure da realizzare, la loro pianificazione nel tempo e il relativo budget. I costi di queste misure saranno assunti dal rispettivo proprietario.

***Sostituzione***

La responsabilità della realizzazione e del finanziamento della **sostituzione** di parti delle opere necessaria nel corso della durata della presente convenzione a causa della loro durata di vita inferiore a quella dell'opera spetta [al rispettivo proprietario di ciascuna parte dell'opera, come definito all'art. 5. Tuttavia, di comune accordo tra le parti, il finanziamento potrà essere suddiviso tra le stesse al momento della sostituzione, in base alla situazione giuridica e agli interessi prevalenti in quel momento.

***Pulizia, servizio invernale, illuminazione***

Il Comune provvede, a proprie spese, alla pulizia e alla manutenzione invernale delle parti d'impianto stradale, nonché alla fornitura di energia elettrica per l'illuminazione del piazzale.

***Misure di sicurezza***

Il rispettivo proprietario è responsabile di adottare tutte le misure necessarie, attuali e future, volte a garantire la sicurezza dell'ecocentro ad es. protezione dagli impatti, protezione dalla corrosione, ecc. Le spese relative a queste misure sono prese a carico dal rispettivo proprietario.

**13. Danneggiamento da parte di terzi, atti di vandalismo compresi i graffiti**

Compete al rispettivo proprietario, a sue spese, denunciare i fatti (vandalismi e graffiti) presentare una richiesta di risarcimento in caso di danni.

I costi di rimozione dei graffiti e di eliminazione dei danni materiali sono a carico del rispettivo proprietario.

**14. Pubblicità, comunicazioni commerciali e non commerciali**

Le superficie delle opere e degli impianti delle FFS non possono essere utilizzate da parte del Comune o da terzi per scopi commerciali (pubblicità, affissione, gestione di distributori automatici) senza l'autorizzazione delle FFS stesse.

**Obblighi generali relativi all'esecuzione dei lavori****15. Obbligo di autorizzazione per le condotte e i drenaggi**

Prima della posa o della modifica di condutture per cavi elettrici, del gas, dell'acqua, delle acque reflue, ecc. che attraversano o sono adiacenti all'opera, è necessario presentare

a FFS SA, per approvazione, un piano specifico. Le condotte devono essere conformi alla norma SN 671 260 (ultima versione disponibile) e saranno oggetto di contratti separati tra FFS SA e il loro proprietario.

## **Ulteriori disposizioni**

### **16. Responsabilità**

Ognuna delle parti è responsabile di qualsiasi danno verificatosi:

- a) a causa di lavori effettuati da essa secondo quanto previsto dalla presente convenzione, in particolare la conservazione, il funzionamento o lo smantellamento;
- b) a causa di costruzioni o impianti difettosi o di un'esecuzione difettosa dei lavori per i quali è committente.

Ognuna delle parti è responsabile delle opere e impianti di sua proprietà ai sensi della presente convenzione (cfr. art. 5) e di eventuali danni causati da tali opere, nell'ambito della corrispondente competenza in materia di conservazione.

In caso di pretese da parte di terzi nei confronti di una delle parti, la parte responsabile in base alla presente convenzione tiene indenne la prima, nei limiti delle presenti disposizioni sulla responsabilità.

Ciascuna delle parti si impegna all'occorrenza ad assistere l'altra parte nel difendersi dalle pretese di terzi, in particolare fornendo mezzi probatori, partecipando a un eventuale procedimento legale o sostituendosi all'altra parte nel procedimento.

### **17. Proprietà intellettuale:**

I documenti prodotti da FFS SA nell'ambito della presente convenzione sono protetti dal diritto d'autore. I documenti e il know-how messi a disposizione da parte di FFS SA nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione possono essere utilizzati solo in relazione al progetto in questione. Il Comune si impegna a far rispettare tale obbligo anche a tutti i terzi coinvolti nel progetto. FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo non autorizzato dei documenti (come la riproduzione o la diffusione) e altre violazioni dei suoi diritti.

### **18. Dichiarazioni ai media (incl. social media e referenze) e uso del logo di FFS SA**

Il rilascio di dichiarazioni ai media in relazione alla presente convenzione e l'uso del nome e/o del logo di FFS SA richiede il previo consenso esplicito della stessa. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente le referenze) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.



**19. Trasmissione dei dati di contatto**

In caso di progetti di costruzione di terzi che concernono il presente rapporto contrattuale e richiedono un coordinamento fra il terzo e il partner contrattuale, le parti possono comunicare al terzo il nome e i dati di contatto del partner contrattuale.

**20. Cessione**

Le parti si impegnano a cedere tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente convenzione - nella misura in cui non siano ancora stati adempiuti - a eventuali aventi diritto, con l'obbligo di trasferirli per analogia a tutti i successivi aventi diritto. Il trasferimento deve essere effettuato per iscritto e firmato dalle parti alla presente convenzione.

**21. Forma scritta ed entrata in vigore, modifica**

La presente convenzione richiede l'approvazione degli organi competenti del Comune e di FFS SA. Essa entra in vigore con la firma di tutte le parti.

Per essere valida, anche le modifiche e le integrazioni della presente convenzione necessitano della forma scritta e della firma di tutte le parti.

**22. Durata della convenzione e smantellamento**

La presente convenzione è stipulata per una durata determinata di 100 anni. È fatto salvo il caso in cui l'esercizio delle opere supera la durata di 100 anni, come previsto di seguito.

L'esercizio delle opere oltre la durata contrattuale e le misure di costruzione necessarie a tal fine devono essere concordate per iscritto prima della scadenza della presente convenzione. Se non è possibile raggiungere un accordo o se non viene redatta una nuova convenzione entro il termine prescritto, le condizioni della presente convenzione continueranno ad applicarsi nella misura in cui a ciò non si oppongano disposizioni di legge obbligatorie. Il presente articolo si applica per analogia a qualsiasi sostituzione anticipata.

In caso di smantellamento delle costruzioni e degli impianti o di parti di essi, le spese saranno a carico dei rispettivi proprietari. Resta riservato qualsiasi altro accordo tra le parti.

**23. Risoluzione delle controversie, scelta del foro e del diritto**

Per quanto possibile, le parti si impegnano a risolvere, in via amichevole, mediante trattative, eventuali controversie derivanti dalla o in relazione alla presente convenzione, prima di adire i tribunali competenti.



L'Ufficio Federale dei Trasporti è competente per le controversie derivanti dalla presente convenzione. Sussidiariamente, è competente il Tribunale Amministrativo Federale.

Per le controversie di diritto civile, il foro competente è la città di Berna.

Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

#### 24. Disposizione finale

La presente convenzione è redatta in due esemplari. Il Comune e FFS SA ricevono un esemplare firmato a ciascuno.

Bellinzona, il

Per la FFS SA:



Luigi Piogla  
Dirigente regionale del perimetro  
Gottardo Sud



Albert Schmid  
Life Cycle Maker

Berna, il 02.07.2024



Marc Hauser  
Life Cycle Management  
Dirigente Natura e pericoli naturali

Melide, il

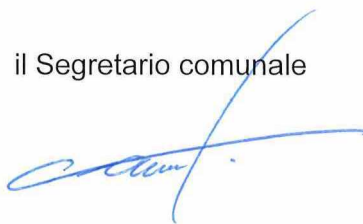
Per il Comune:

il Sindaco



Emiliano Delmenico

il Segretario comunale



Alfio Vananti

Allegati:

Allegato 1 Piano 2594-i-049A

Allegato 2 Documentazione fotografica